

מסורת הש"ס

(א) ש"ל השתא זכינא. יעב"ץ,
(ב) ש"ל מודר למדיה,

רעז"י

[illegible]

המחמור לא מני משיקל מיניה הש
האצידה הדירו מנכסיו
השכר הוא (ו) למקום
האצידה למימר הואל ואני מני
האצידה לא מני תפס לשכרו
האצידה והאי מחמור אדם
האצידה הואל רואה לקבל שכרו
האצידה הוא לקבל מכל מקום
האצידה לא מני תפס לשכרו
האצידה מנכס מחמור
האצידה דמקום שטנליק
האצידה גפיה למימר תפול האצידה
האצידה נכסי צעל אצידה אסורים על
האצידה הגאלה להקדש
האצידה למימר תפול הגאלה להקדש
האצידה נכסי צעל אצידה אסורים על
האצידה הואל ולא מהדר
האצידה לא ייבז ליה אצידה כן מני
האצידה למימר תפול האצידה
האצידה הואל ולא צר אצידה הואל
האצידה קפני חלוד מימיר
האצידה להקדש שונכסי מחמור

ואסאָרין על צעל אַזידה דצעל אַזידה לאַ מני תפיס אַגריה דמחור
דלאַ מני למיטהני מיניה ומחור נמי לאַ צעי ליטול שכר דעשיר הוא
להקרי תפול הנאה להקדש: אַ פּסחא. וליכא אַנאה כלל: משום
דלעזיג אַזידה דנפשיה מהדר ליה אפ"ה מהני ליה **משום**
דמני כחול דביה ליה מנכסיו: מהדר ליה. משום דמלעדס דנפשיה:
למהדר ליה ולא מהני ליה כלום: **בשלמא למ"ד אף בשנכסי מחזיר**
על צעל אַזידה מהדר היינו דמחרץ מקום. כלומר
דמשכחת ליה מקום שנוטלים עליה שכר תפול הנאה להקדש דכיון
דינכסי מחזיר אסורין על צעל אַזידה לאַ מני צעל אַזידה לשעיר
השכר לעצמו דהא נכסי מחזיר הן ואסורין עליו וזרין לו ליטול
השכר והמחזיר אי אדם עשיר (א) ואינו רואה לקבל השכר להכי
תפול הנאה להקדש: אלא תפול דאמר **שנכסי מחזיר אסורין**
על צעל אַזידה לאַ מהדר הינו דמחרץ מקום. שנוטלין עליה
שכר הא ליכא (ב) שכרו כלל דלא מהדר. והכא ליכא לתרואי אחדא
קתני דהתם דכיון דקאמר בשנכסי מחזיר אסורין על צעל אַזידה
קא מוקי ציה תפול הנאה להקדש דכופין לצעל אַזידה שיתן
השכר להקדש ואין יכול להחזיק צו דנכסי מחזיר אסורין הן עליו
אבל הכא ליכא לתרואי אחדא קתני אנכסי צעל אַזידה אסורין עליה
דכיון דנכסי מחזיר אין אסורין על צעל אַזידה מני האי צעל אַזידה:
למייתסם השכר לנפשיה ולא נפיל להקדש והיני מתחך מקום קשיא:
ככר

[illegible]

אין בין המודר פרק רביעי נדרים

ר"ז

לד.

עין משפט
נר מצוה

ו' א מ"י פ"ו מהלכות
נדרים הלכה א' סמג
לאוין רמב טוש"ע י"ד
סימן רכא סעיף ג':

פירוש הרא"ש

[illegible]

הפול הנאה להקדש בשלמא למאן
על צעל אצידה אכל דצעל אצידה
דקסני מקום שוטטין עליה שר הפול
אפילו נכסי צעל אצידה אסורים על
מחזיר נמי מהדר אמאי הפול הנאה

[illegible]

לא מני שקיל דהא נכס' צעל אצידה
ל הנאה להקדש דנכהאי גוונא לא
כך פירשו רבותי. ולי נראה דהכי
קדש יתן שכרו צעל אצידה למחזיר
על המחזיר אפילו הכי מותר ליקח
הדרמי על אפי' אמר לעיל [נא]. דהנאת
וויינה דאי לוקח מודר ממכר מותר
הא מאי טעמא דהא מכל מקום מודר
ודאי היינו טעמא דכין דזכינא
לוקח טובא וכל כה"ג אע"ג דלתי
הא הכא נמי בצמקס שנותנין עליה
ע"ג דיהיב ליה כי ההוא אגרא צעל
מחזיר מיניה דצעל אצידה כלל שאתומו
תפול הנאה להקדש הא
אמאי צמקס. כנ"ל ונכון הוא: ומשני אהדא
צין צנכס מחזיר אסורין הא
צנכס אסורין צין צנכס אסורין
אסורין על מחזיר אצל סיפא
הנאה להקדש אהדא בלחוד קאי
צעל אצידה: איכא דמסני לה דצדקין
צעל אצידה אסורין על מחזיר.

את שקלו ופורע לו את חובו מדיר
 יני כולוה גווי דשמי צין מדיר למודר
 נמי ליה ועדיק טפי מפורע לו חובו
 בשנכסי מחזיר אסורין מהדר. כלומר
 מהדר מדיר למודר אלף למ"ב בשנכסי
 למ"א מחזיר בלחוד היא ואל"ה הכי מתקן
 בסי מחזיר אסורין ועל צביל אצידה צין
 מהדר אמותב ואמ"ג דמ"ד בלישאן
 שפיר אפ"ה כיון דהאי לישאן בתרא
 וימיה נקטינן וכן פסק הרמב"ם ז"ל:

אמר

טלין עליה שכר תפול הנאה
א למ"ד אפילו בשנכסי בעל
על מחזיר נמי מהדר היינו
שנוטלין עליה שכר תפול
אלא למ"ד בשנכסי בעל
על מחזיר לא מהדר אמאי
קדש אחדא קתני איכא דמתני
פליגי בה ר' אמי ור' אסי חד
א בשנכסי בעל אבידה אסורין
ם פרוטה דרב יוסף לא שכיח
ר אסורים על בעל אבדה לא
ום דקא מהני ליה וחד אמר
ר אסורים על בעל אבידה (6)
ר ליה מידי דנפשיה קמהדר
שנוטלין עליה שכר תפול
בשלמא למ"ד אפילו בשנכסי
על בעל אבידה מהדר (7) היינו
אלא למ"ד בשנכסי מחזיר
דר היכי מתרין מקום קשיא
אמר

דמחזיר
יר הוא
מסוס
יזי ליה
נפשיה
מחזיר
כלומר
זכיון
לשייר
ו ליתן
להכי
אסורין
עליה
אחדא
אזיזה
שיתן
ן עלי
ן עליה
אזיזה
קשיא:
בר

ותי מדי למור ומשום דבעי מנא
 גל אציה לא מהדר ליה משום דקא
 לפסדא מיניה לגמרי: בשמא לא
 תארוי דלחדא קמי כלומר היכא
 לא אציתו בשנסכי צעל אציה אסורין
 למעלה: ולענין הלכה קיי"ל דצין
 צונסקי מחזיר אסורין על צעל
 אציה תב דלדברא אחי לדידיה מתניין
 יה אסורין מהדר איממרא צתרי ליש

לדיון דשמים מודרין זה מזה מחזיר אינו יכול לטוול ובעל אצידה אינו יכול לעכב: בשנכסי מחזיר אסורין לא מוהדר. ולא איירי מתניחין אלא בשנכסי בעל אצידה אסורין על המחזיר אבל נכסי מחזיר מותרין לבעל אצידה היכי מתרץ מקום אמאי לא מעכב השכר לעממו: